

등록번호	강사처-3102
등록일자	2024. 10. 2
결재일자	2024. 9. 20
공개구분	비공개

	담 당	처 장	실 장
결 재	박현성	김대우	전결 9.20 권필승

(부산지역본부장) 임직원행동규칙 등 위반 관련

조 사 결 과 보 고

2024. 9.

감 사 실

조 사 결 과 보 고

요 지

○ 조사 경위

- 지역본부장이 직원들에게 ▲공단 ‘검사업무관리시스템’의 아이디와 비밀번호를 알려달라고 요구하고, ▲외부업체 직원들이 보는 앞에서 ‘원격 스마트 검사장비’를 시연토록 지시하는 등 부적절한 행위를 하였다는 신고가 접수되어 조사 시작

○ 조사 내용

- 신고내용 및 위반행위의 사실 여부

○ 조사 결과

- 신고받은 부적절한 행위가 모두 사실로 확인됨
(▲아이디와 비밀번호 요구, ▲원격 스마트 검사장비 시연 지시)
- 추가적으로 부적절한 근태(시내출장)내역도 확인됨

➡ 성실의무·정보보안업무규칙·법규준수 등 위반으로 ‘징계사유’ 해당

1. 대 상 자

- 부산지부 지역본부장 일반직
• 임용('94.12.05), • 현직급('22.01.01), • 현부서('23.07.01.)

2. 조사경위

- 지역본부장이 직원들에게 ▲공단 ‘검사업무관리시스템’의 아이디와 비밀번호를 요구하고, ▲외부업체 직원들 앞에서 ‘원격 스마트 검사장비’를 시연토록 지시하는 등, 부적절한 행위를 하였다는 신고가 접수(공인검사처장 전달)되어 조사 시작

3. 조사내용

- 신고내용 및 위반행위의 사실 여부

4. 조사결과

가. 직원에게 ‘검사업무관리시스템(RIMS)’ 아이디와 비밀번호 요구

1) 검사업무관리시스템(RIMS)

RIMS (ROTA Information Management System)

- 공단 무인교통단속장비 검사와 관련된 행정 및 검사업무 관리시스템
 - 행정업무관리 : 품질문서 등재, 외부 관련기관 및 검사인력 관리 등
 - 검사업무관리 : 사업배정, 검사자료 분석, 최종 성적서 생성 등

2) 안전공인검사부 직원들의 진술

- '23.7월초 대상자가 [] 을 4층 본부장실로 불러 RIMS 아이디와 비밀번호를 알려달라고 요구하자, [] 이 거절 후 소속 부장에게 보고하여 부장이 본부장실로 가서 그러면 안 된다고 얘기하였고,
- '23.7.26. 대상자가 [] 에게 메신저 대화로 아이디와 비밀번호를 요구하자, 거절하기가 어려워 일단 알려준 후 소속 부장에게 보고하고 다음날 비밀번호를 변경했다는 진술이며,

대화 형태 : 대화	[] 오후 4:14
대화 상대 : []	네
	[] 오후 4:14
	[]
[] 오후 4:09	안녕하세요
이 대리님	[] 오후 4:20
[] 오후 4:10	감사합니다. ^^
RIMS 이대리님거	[] 대리 올때까지만 간혹 들어가서 볼게요
로그인하려고 하는데	[] 오후 4:21
사번하고 비밀번호 알려줄수 있을까요??	네 알겠습니다~

- 이후에도 자주 [] 에게 아이디와 비밀번호를 요구해서, '23.8월경 부서원 회의를 통해 군복무중인 직원([])에게 동의를 구한 후, 아이디와 비밀번호를 본부장에게 전달했다고 진술함.



3) 대상자의 진술

- 대상자는 []에게 아이디와 비번을 요구한 적이 없으며, 단지, 자신이 지역본부장으로서 '지부에서 검사가 어떻게 이뤄지고 있는지 보려고 하는데 왜 아이디와 비번이 없느냐'는 얘기를 하자, []이 어떤 아이디와 비번을 적어서 자신에게 주었다고 주장함.

4) 위반사항

- 대상자는 직원들에게 아이디와 비밀번호를 요구한 적도, 접속을 한 적도 전혀 없다고 주장하나, 직원들의 메신저, 카카오톡 내용 등을 볼 때, 아이디와 비밀번호를 요구한 것이 사실로 확인됨.
- 또한, RIMS시스템은 로그기록이 남지 않아 실제 접속여부는 알 수 없으나, 군복무중인 직원의 아이디와 비밀번호를 전달해주고 며칠 후 본부에서 위 계정을 차단하여 접속이 되지 않자, []에게 '왜 또 접속이 안되냐'면서 본부장실로 오라고 연락한 것으로 보아 접속을 시도한 것도 사실인 것으로 확인됨.

➡ 위 행위는 공단 「정보통신보안 업무규칙」 제5조, 「정보보안 업무규칙」 제67조, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조, 「개인정보보호법」 제59조 위반에 해당함.

[관련법규]

① 공단 「정보통신보안업무규칙」 제5조(기본방침)

- 제3항 개인에게 인가된 정보시스템 접속용 사용자계정은 개인이 관리함을 원칙으로 한다.
- 제6항 공단 내부시스템을 권한없이 침입하는 행위를 금지한다.

② 공단 「정보보안업무규칙」(‘24.8.6.개정) 제67조(개별사용자 보안)

- 제2항 개별사용자는 본인이 PC 등 정보시스템을 사용하거나 정보통신망에 접속하는 행위와 관련하여 스스로 보안책임을 진다.

③ 「정보통신망이용촉진 및 정보보호등에관한법률」 제48조(정보통신망 침해행위 등의 금지)

- 누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다.

④ 「개인정보보호법」 제59조(금지행위)

- 정당한 권한 없이 허용된 권한을 초과하여 다른 사람의 개인정보를 이용, 훼손, 멸실, 변경, 위조 또는 유출하는 행위

나. 직원에게 ‘원격 스마트 검사장비’ 시연 등 지시

1) 원격 스마트 검사장비

도로에 매설된 루프검지기나 테일스위치를 이용하여 차량속도를 측정하던 기존방식과 달리, 도로 측면에서 레이저로 차량 타이어를 검지하여 속도측정이 가능한 고도화 검사장비(속도측정기)

2) 안전공인검사부 직원들의 진술

- '23.7.25. 17:00경 대상자가 []에게 4층 본부장실로 와서 원격 스마트 검사장비를 시연해보라고 지시하여,
- 장비를 가지고 본부장실에 갔더니 처음 보는 외부인(3명)이 있어서, []이 외부인에게 무슨 일로 왔는지, 어떤 일을 하는 사람들인지 수차례 물어보았으나 대답을 하지 않았다고 하며,
※ 공단 검사장비 납품업체 [] 아닌, 타 업체 [] 직원들이었음
- 장비를 세팅하고 시연을 하는 동안, 외부인들은 장비 전체에 대해 사진을 촬영하고 검사·분석 프로그램에 대한 질문을 하고 답변을 기록하였으며,
- 특히, 대상자가 검사장비 상부 덮개를 탈거하라고 하여 []이 ‘그러면 교정을 새로 받아야하므로 안 된다’고 했음에도, 재차 지시하여 결국 덮개를 탈거하게 하였고, 이때 외부인들이 장비 내부의 규격을 확인하고 사진 촬영을 하였다고 진술함.

3) 본부 공인검사처 직원들의 진술

- 대상자가 공인검사처장으로 재직('20.7.1~'23.6.30)할 당시, 부서원으로 근무했던 []은 '23.3월경 대상자가 무인단속장비 관련 업체를 창업할 계획이 있는데 창업하면 함께 하자는 제안을 해서 그럴 의사가 없다고 대답했다는 진술임.

4) 대상자의 진술

- 대상자는 지부 직원이 검사장비의 ‘레이저 송출 부분 유격 결함’을 발견하여 본부 공인검사처에 보고하였고, 공인검사처에서 파악 후 납품업체(UFM)로부터 A/S를 받았는데, A/S 후에도 동일 증상이 계속 발생하였지만 이에 대한 공인검사처의 조치가 없어서 자신이 직접 해결방안을 모색하기 위해 외부업체를 불렀다고 주장함.

5) 위반사항

- 대상자는 장비 결함의 해결방안을 모색하려고 했다면서, 해당 장비의 납품업체가 아닌 다른 업체를 불러 시연과 사진촬영을 하게 하고, 소관부서(공인검사처)에 미 통보하였고, 시연을 한 직원에게 외부인의 방문 목적과 신분을 알려주지 않는 등 부적절한 행위를 하였으나, 위 행위만으로 지적재산권 침해, 산업기술 유출, 영업비밀 유출이나 침해, 부정경쟁방지법 위반이라고 보기는 어려운 것으로 판단됨.
- 그러나, 검사실무 직원에게 이유도 설명하지 않고 누구인지도 모르는 외부인들 앞에서 검사장비를 시연하고 관련 질문에 답하게 하였으며, 장비의 덮개를 탈거하면 교정을 새로 받아야 하므로 안 된다고 하는 데도 재차 지시하여 결국 탈거하게 한 것은 자신의 영향력을 행사하여 부하직원에게 의무가 없는 일을 부당하게 요구한 것으로 확인됨.

[관련법규]

- 「임직원행동규칙」 제22조의 3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)
- 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 등에게 의무가 없는 일을 부당하게 요구 하는 행위를 해서는 안된다.

다. ‘부적절한 근태’ 행위

1) 대상자의 시내출장 내역(목적)

- 사택정리 7회(임차계약서 작성 1회는 제외)
- 청사 관리물품 구매 또는 시장조사 11회,
- 직원간담회 참석 1회(일과 이후, 18:00~22:00)
- 업무용차량 세차 1회(일정변경 사유로 실제 세차는 다음날 실시)
- 우체국 방문 1회(개인용무로 복명서와 차량운행일지도 작성하지 않음)

2) 안전지원부 직원들의 진술

- 는 본부장이 차량을 이용해야 할 용무가 있을 때마다 항상 시내출장을 내라고 지시했고, 심지어 일과 이후(18:00~22:00) 직원 간담회 참석시에도 시내출장을 내고 업무용차량을 이용했으며,
- 은 사택정리 등의 사유로 사택에 함께 가면 본부장은 사택에 올라가고 본인은 주차장에서 대기했으며, 우체국도 본부장의 개인 용무(택배로 추정)로 가서 본인은 주차장에서 대기했다는 진술임.

- ➡ 대상자는 개인적인 사유(사택정리, 택배발송)와 조직장의 업무라고 보기 어려운 사유(청사관리용품 구매, 업무용차량 세차)등으로 시내출장을 다니면서 부하직원을 운전자로 대동하는 등 부적절한 근태 행위가 확인됨.

일자	시간	시간	출장목적	복명서	출장비
2023.07.06	16:40	18:00	사택 정리	×	×
2023.07.24	13:30	15:30	사택 시설물 점검	×	×
2023.08.09	09:00	11:00	사택 현황 확인	×	×
2023.09.18	13:40	16:00	사택 점검	○	10,000
2023.10.23	18:00	22:00	안전교육부 직원 간담회	×	×
2024.01.03	13:00	15:00	직원 휴게공간 복지물품 현황 조사	○	10,000
2024.01.10	14:00	16:00	직원 복지물품 구매	×	×
2024.01.22	14:30	17:00	청사 용품 구매	×	×
2024.01.23	10:30	14:00	세차용 물품 구입 및 세차 등	○	10,000
2024.01.24	14:00	16:00	부서 사무용품 구매 및 설명회 준비	○	10,000
2024.03.06	13:30	16:30	청사 관리용품 구매	○	10,000
2024.03.08	09:50	12:00	봄철 청사 환경미화 시장조사	○	10,000
2024.03.11	13:30	16:30	청사 관리용품 구매 조사	○	10,000
2024.03.25	15:00	17:00	사택 관리	×	×
2024.04.01	15:20	17:30	사택 정리	×	×
2024.04.15	14:00	17:00	청사 관리물품 조사	×	×
2024.04.18	09:45	13:00	청사 조성물품 구매	×	×
2024.04.23	09:40	11:00	청사 물품 구매	×	×
2024.05.13	15:00	16:30	사택 정리	×	×
2024.05.17	15:40	16:30	사택 정리	×	×
2024.05.21	14:40	15:30	우체국 등	×	×

5. 조치 및 건의

가. 대상자 은

모든 직원은 직무를 수행함에 있어 공단의 제반 법령, 규정 및 지시사항을 준수하고, 맡은 바 임무를 책임 있게 완수하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 해서는 아니되며, 특히, 조직장으로서 더 높은 도덕성과 준법의식이 요구됨에도 불구하고,

부하직원들에게 공단 검사업무관리시스템의 개인 아이디와 비밀번호를 알려달라고 요구하고, 이를 통해 전달받은 군복무중인 직원의 아이디와 비밀번호를 이용해서 정당한 접근권한 없이 관리시스템에 접속을 시도하였으며,

검사장비 결함의 해결방안을 직접 모색해보겠다는 이유로, 해당 장비의 납품업체가 아닌 다른 외부업체 직원들을 불러서, 공단 직원에게 방문 목적과 신분도 알려주지 않은 채 이들 앞에서 검사장비를 시연하라고 지시하였으며, 특히, 장비의 덮개를 탈거하면 교정을 새로 받아야하므로 안 된다고 하였음에도 재차 지시하여 결국 덮개를 탈거하고 외부업체 직원이 내부 부품까지 확인하고 사진촬영을 하게 해주는 등, 자신의 영향력을 행사하여 부하직원에게 의무 없는 일을 부당하게 요구하였으며,

개인적인 사유(사택 정리)와 조직장의 업무라고 보기 어려운 사유(청사관리용품 구매, 업무용차량 세차)등으로 시내출장을 다니면서, 부하직원을 운전자로 대동하는 등 부적절한 근태행위가 확인됨.

이는 「인사규칙」 제79조(책임완수), 제80조(성실의무), 「임직원 행동규칙」 제6조(법규준수), 제22조의3(직무권한 등을 행사한 부당한 행위의 금지), 「정보통신보안업무규칙」 제5조(기본방침), 「정보보안 업무규칙」 제67조(개별사용자 보안)를 위반한 것으로,

「인사규칙」 제47조(징계사유)에 해당되어,

.....(**경징계**) 조치

나. 조직원 대상으로 부적절한 근태(출장 등) 특정감사 실시 예정

2024. 9. 20.

조 사 자 감 사 관 박 현 성

